

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Fermentfreude OG

Stand: 14. Juli 2026

1. Anbieter und Geltungsbereich

Anbieter ist:

Fermentfreude OG

Grabenstraße 15
8010 Graz
Österreich

Firmenbuchnummer: FN 659072 z

Unbeschränkt haftende Gesellschafter: Marcel Raunnigger und David Haider

Telefon: +43 (0) 660 49 43 577

E-Mail: kontakt@fermentfreude.at

Website: fermentfreude.at

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend „AGB“, gelten für Verträge zwischen der Fermentfreude OG, nachfolgend „Fermentfreude“, und ihren Kundinnen und Kunden über:

- die Teilnahme an Workshops, Kursen und Veranstaltungen,
- den Erwerb und die Einlösung von Gutscheinen,
- den Kauf von Waren über den Online-Shop,
- sowie damit zusammenhängende Buchungs-, Zahlungs-, Umbuchungs- und Rückerstattungsvorgänge.

Diese AGB gelten sowohl gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes als auch gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern im Sinne des Unternehmensgesetzbuches.

Zwingende gesetzliche Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern bleiben unberührt.

Abweichende Bedingungen der Kundin oder des Kunden gelten nur, wenn Fermentfreude ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Individuelle Vereinbarungen zwischen Fermentfreude und der Kundin oder dem Kunden gehen diesen AGB vor.

Für Sonderveranstaltungen, Partnerveranstaltungen, private Workshops, Onlineveranstaltungen oder mehrteilige Kurse können ergänzende oder abweichende Bedingungen gelten. Auf solche Bedingungen wird vor der Buchung ausdrücklich hingewiesen.

2. Vertragsabschluss, Vertragssprache und Speicherung

Die Darstellung von Workshops, Gutscheinen und Waren auf der Website stellt noch kein rechtlich verbindliches Angebot dar.

Durch das Absenden einer zahlungspflichtigen Buchung oder Bestellung gibt die Kundin oder der Kunde ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss ab.

Der Vertrag kommt zustande, sobald Fermentfreude die Buchung oder Bestellung durch eine ausdrückliche Buchungs- oder Bestellbestätigung annimmt. Eine bloße Eingangsbestätigung, Zahlungsbestätigung oder Belastung des Zahlungsmittels stellt noch keine Annahme dar, sofern die Nachricht nicht ausdrücklich zugleich als Buchungs- oder Bestellbestätigung bezeichnet ist.

Die erfolgreiche Zahlungsabwicklung allein garantiert insbesondere dann noch keinen Teilnahmeplatz, wenn:

- der Workshop bereits ausgebucht ist,
- die technisch oder organisatorisch zulässige Kapazität überschritten wurde,
- ein technischer Fehler vorliegt,
- oder die Buchung aus einem anderen sachlich gerechtfertigten Grund nicht angenommen werden kann.

Kann Fermentfreude eine Buchung oder Bestellung nicht annehmen, wird ein bereits eingezogener Betrag unverzüglich auf das ursprünglich verwendete Zahlungsmittel zurückerstattet.

Vertragssprache ist Deutsch.

Vor dem verbindlichen Absenden einer Buchung oder Bestellung können Eingabefehler mithilfe der im Bestellvorgang vorgesehenen Funktionen korrigiert werden. Die Kundin oder der Kunde hat insbesondere Workshop, Termin, Anzahl der Teilnahmeplätze, Kontaktdaten und Zahlungsinformationen zu überprüfen.

Die Buchungs- oder Bestelldaten und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Vertragsbedingungen werden mit der Buchungs- oder Bestellbestätigung per E-Mail zur Verfügung gestellt. Fermentfreude speichert die Vertragsdaten nach Maßgabe der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich als Gesamtpreise in Euro.

Fermentfreude nimmt derzeit die Kleinunternehmerregelung gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG in Anspruch. Daher wird derzeit keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Maßgeblich ist der im jeweiligen Buchungs- oder Bestellvorgang ausgewiesene Gesamtpreis.

Die Zahlung erfolgt über die im jeweiligen Buchungs- oder Bestellvorgang angebotenen Zahlungsmethoden. Die Zahlungsabwicklung kann insbesondere über den Zahlungsdienstleister Stripe erfolgen.

Bei Onlinebuchungen und Onlinebestellungen kann die Zahlung bereits mit Abgabe der Bestellung autorisiert oder eingezogen werden. Dies ändert nichts daran, dass der Vertrag erst mit der Annahme durch Fermentfreude zustande kommt.

Rabatte, Aktionscodes, kostenlose Gutscheine und sonstige unentgeltlich gewährte Preisnachlässe werden nicht in bar ausbezahlt und begründen keinen Anspruch auf Auszahlung ihres Nennwerts.

4. Workshops und Veranstaltungen

4.1 Buchung und Teilnahmeplatz

Workshops können über die Website oder über andere von Fermentfreude angebotene Buchungswege gebucht werden.

Die Anzahl der verfügbaren Teilnahmeplätze ist begrenzt. Ein Teilnahmeplatz ist erst nach Zustandekommen des Vertrags und erfolgreicher Zahlung verbindlich reserviert.

Fermentfreude kann für einzelne Workshoptermine zusätzliche Plätze manuell freigeben. Aus der Durchführung eines Workshops mit mehr als der regulär angegebenen Teilnehmerzahl entsteht kein Anspruch auf zusätzliche Plätze bei anderen Terminen.

4.2 Kein gesetzliches Rücktrittsrecht bei fix terminierten Workshops

Bei Workshops und Veranstaltungen, für deren Durchführung ein bestimmter Termin oder Zeitraum vertraglich vorgesehen ist, besteht gemäß § 18 Abs. 1 Z 10 FAGG grundsätzlich kein gesetzliches 14-tägiges Rücktrittsrecht.

Für Stornierungen und Umbuchungen durch Kundinnen und Kunden gelten daher die nachfolgenden vertraglichen Bedingungen, soweit keine zwingenden gesetzlichen Rechte bestehen.

4.3 Berechnung der Fristen

Alle Storno- und Umbuchungsfristen werden rückwärts ab dem veröffentlichten Beginn des gebuchten Workshops in der Zeitzone Europe/Vienna berechnet.

Dabei entsprechen:

- 30 Tage genau 720 Stunden vor Workshopbeginn,
- 14 Tage genau 336 Stunden vor Workshopbeginn,
- 48 Stunden genau 48 Stunden vor Workshopbeginn,
- 24 Stunden genau 24 Stunden vor Workshopbeginn.

Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem die Stornierung oder Umbuchung über die dafür vorgesehene Website-Funktion durchgeführt wird oder bei Fermentfreude per E-Mail einlangt.

4.4 Stornierung durch Kundinnen und Kunden

Für Stornierungen aus der persönlichen Sphäre der Kundin oder des Kunden gelten folgende Bedingungen:

Mindestens 30 Tage vor Workshopbeginn

Die Kundin oder der Kunde kann wahlweise:

- die vollständige Rückerstattung des für den betroffenen Teilnahmeplatz tatsächlich bezahlten Betrags verlangen oder
- den Teilnahmeplatz einmalig auf einen anderen verfügbaren, gleichpreisigen regulären Workshop umbuchen.

Weniger als 30 Tage, aber mindestens 14 Tage vor Workshopbeginn

Es besteht kein vertraglicher Anspruch auf eine Geldrückerstattung.

Der Teilnahmeplatz kann einmalig auf einen anderen verfügbaren, gleichpreisigen regulären Workshop umgebucht werden.

Weniger als 14 Tage vor Workshopbeginn

Es besteht kein vertraglicher Anspruch auf:

- Rückerstattung,
- Gutschrift,
- oder reguläre Umbuchung.

Eine kostenlose Übertragung des Teilnahmeplatzes auf eine Ersatzperson bleibt gemäß Punkt 4.8 möglich.

Persönliche Verhinderungsgründe, insbesondere Krankheit, berufliche Verpflichtungen, Betreuungspflichten, Schwierigkeiten bei der Anreise oder das Verwechseln beziehungsweise Vergessen des Termins, ändern diese Bedingungen grundsätzlich nicht.

Fermentfreude kann in begründeten Einzelfällen freiwillig eine abweichende Kulanzlösung anbieten, insbesondere eine Umbuchung, eine vollständige oder teilweise Rückerstattung oder einen Kulanzgutschein. Aus einer solchen Kulanzleistung entsteht kein Anspruch auf eine entsprechende Behandlung anderer oder zukünftiger Fälle.

Zwingende gesetzliche Ansprüche, insbesondere eine gesetzlich erforderliche Anrechnung ersparter Aufwendungen oder anderweitiger Einnahmen, bleiben unberührt.

4.5 Rückerstattung bei rechtzeitiger Kundenstornierung

Besteht nach Punkt 4.4 Anspruch auf eine Rückerstattung, wird der für den betroffenen Teilnahmeplatz tatsächlich bezahlte Betrag zurückerstattet.

Verwendete Rabatte, Aktionscodes oder kostenlos gewährte Gutscheinbeträge werden nicht in Geld ausbezahlt.

Bei Mehrplatzbuchungen wird ein auf die gesamte Buchung gewährter Rabatt angemessen auf die einzelnen Teilnahmeplätze aufgeteilt. Die Rückerstattung kann den für den betroffenen Teilnahmeplatz tatsächlich bezahlten anteiligen Betrag nicht übersteigen.

Die Rückerstattung wird unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der wirksamen Rückerstattungsanforderung, auf das ursprünglich verwendete Zahlungsmittel veranlasst, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

Von der Rückerstattung werden keine zusätzlichen Bearbeitungs- oder Zahlungsdienstleistunggebühren abgezogen.

4.6 Einmalige Umbuchung durch Kundinnen und Kunden

Eine reguläre Umbuchung ist:

- nur einmal,
- nur innerhalb der in Punkt 4.4 vorgesehenen Frist,
- nur nach Maßgabe verfügbarer Plätze,
- und grundsätzlich nur auf einen gleichpreisigen regulären Workshop möglich.

Die Umbuchung kann auch auf einen anderen regulären Workshoptyp erfolgen.

Eine Umbuchung ist erst wirksam, wenn sie durch das Buchungssystem oder durch Fermentfreude bestätigt wurde. Bis dahin bleibt die ursprüngliche Buchung aufrecht.

Durch eine von der Kundin oder dem Kunden veranlasste Umbuchung entstehen keine neuen selbstständigen Storno-, Rückerstattungs- oder Umbuchungsrechte. Der umgebuchte Teilnahmeplatz kann daher nicht erneut selbstständig umgebucht oder aufgrund einer späteren persönlichen Verhinderung gegen Geld zurückgegeben werden.

Weitere Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Fermentfreude, insbesondere aus Kulanz, möglich.

Eine kostenlose Übertragung des umgebuchten Teilnahmeplatzes auf eine Ersatzperson bleibt möglich.

Umbuchungen auf anders bepreiste Workshops, Sonderveranstaltungen oder andere Veranstaltungsformate können von Fermentfreude angeboten werden.

Bei einem höheren Preis ist die Preisdifferenz zu bezahlen. Die Umbuchung wird erst mit erfolgreicher Bezahlung der Differenz verbindlich.

Bei einem niedrigeren Preis wird die entsprechende Differenz auf das ursprünglich verwendete Zahlungsmittel zurückerstattet oder nach ausdrücklicher Vereinbarung anderweitig gutgeschrieben.

4.7 Korrektur kurzfristiger Fehlbuchungen

Wurde ein Workshop weniger als 14 Tage vor seinem Beginn gebucht, kann eine offensichtliche Fehlbuchung innerhalb von 24 Stunden nach Übermittlung der Buchungsbestätigung einmalig korrigiert werden, sofern der Workshop zum Zeitpunkt der Korrektur noch mindestens 48 Stunden entfernt ist.

In diesem Fall ist ausschließlich eine Umbuchung auf einen verfügbaren, gleichpreisigen regulären Workshop möglich. Ein Anspruch auf Geldrückerstattung besteht nicht.

Diese Korrektur gilt als einmalige Umbuchung im Sinne von Punkt 4.6.

Technisch verursachte Doppelbuchungen oder Doppelzahlungen werden davon unabhängig vollständig korrigiert.

4.8 Ersatzpersonen

Ein gebuchter und bezahlter Teilnahmeplatz kann bis zum Beginn des Workshops kostenlos auf eine andere Person übertragen werden.

Dies gilt sowohl für Einzel- als auch für Mehrplatzbuchungen.

Die Ersatzperson muss die für den Workshop geltenden Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und relevante Allergien, Unverträglichkeiten oder gesundheitliche Einschränkungen bekannt geben.

Fermentfreude soll nach Möglichkeit vor Workshopbeginn über den Wechsel informiert werden.

Die ursprünglich buchende Person bleibt Vertragspartnerin beziehungsweise Vertragspartner und ist weiterhin für die Richtigkeit der Buchungsdaten und die Weitergabe aller relevanten Informationen an die Ersatzperson verantwortlich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

4.9 Mehrplatzbuchungen und Teilstornierungen

Werden mehrere Teilnahmeplätze gemeinsam gebucht, gelten die Storno-, Umbuchungs- und Ersatzpersonenregelungen für jeden gebuchten Teilnahmeplatz einzeln.

Einzelne Plätze einer Mehrplatzbuchung können storniert, umbucht oder auf Ersatzpersonen übertragen werden, ohne dass die übrigen Teilnahmeplätze davon betroffen sind.

Die verbleibenden Teilnahmeplätze bleiben verbindlich gebucht.

Eine Stornierung, Umbuchung oder Rückerstattung für einen einzelnen Teilnahmeplatz verändert nicht automatisch die Bedingungen der übrigen Teilnahmeplätze.

4.10 Nichterscheinen und verspätetes Erscheinen

Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitige Stornierung besteht kein vertraglicher Anspruch auf:

- Rückerstattung,
- Umbuchung,
- Gutschrift,
- Wiederholung des Workshops,
- oder eine sonstige Ersatzleistung.

Dies gilt auch für einzelne nicht erschienene Personen einer Mehrplatzbuchung.

Bei erheblicher Verspätung kann die Teilnahme eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn ein sicherer, hygienischer oder störungsfreier Einstieg in den laufenden Workshop nicht mehr möglich ist.

Es besteht kein Anspruch auf Verlängerung, Wiederholung oder Rückerstattung aufgrund verspäteten Erscheinens.

Erinnerungs-E-Mails sind eine freiwillige Serviceleistung. Das Ausbleiben, die verspätete Zustellung oder das Einordnen einer Erinnerungs-E-Mail als Spam ändert nichts an der Verbindlichkeit einer ordnungsgemäß bestätigten Buchung.

4.11 Teilnahme-, Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Teilnehmende haben die Sicherheits-, Hygiene- und Verhaltensanweisungen von Fermentfreude und der Workshop-Leitung zu beachten.

Fermentfreude kann Personen von der weiteren Teilnahme ausschließen, wenn diese:

- den Ablauf erheblich stören,
- andere Personen gefährden,
- Hygiene- oder Sicherheitsanweisungen trotz Aufforderung nicht einhalten,
- oder unter Umständen erscheinen, die eine sichere Teilnahme nicht ermöglichen.

Ist der Ausschluss von der teilnehmenden Person zu vertreten, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung oder Umbuchung.

4.12 Allergien, Unverträglichkeiten und gesundheitliche Einschränkungen

Teilnehmende müssen Fermentfreude vor Workshopbeginn über Allergien, Unverträglichkeiten oder gesundheitliche Einschränkungen informieren, die für eine sichere Teilnahme relevant sein können.

Fermentfreude stellt die gesetzlich erforderlichen Informationen zu verwendeten Zutaten und Allergenen zur Verfügung.

Trotz angemessener Sorgfalt kann in Räumen, in denen unterschiedliche Lebensmittel verarbeitet werden, eine vollständige Freiheit von unbeabsichtigten Spuren bestimmter Allergene nicht garantiert werden, sofern dies nicht ausdrücklich zugesagt wurde.

Die gesetzlichen Haftungsansprüche bei fehlerhaften Informationen oder schuldhaften Pflichtverletzungen durch Fermentfreude bleiben unberührt.

4.13 Mitgenommene Lebensmittel und Fermente

Bei Workshops hergestellte oder ausgegebene Lebensmittel sind entsprechend den von Fermentfreude bereitgestellten Lagerungs-, Kühlungs-, Hygiene-, Fermentations- und Zubereitungshinweisen zu behandeln.

Nach Übergabe sind die Kundinnen und Kunden für die ordnungsgemäße Lagerung, Kühlung, Weiterverarbeitung und Verwendung verantwortlich.

Für Schäden, die ausschließlich aufgrund einer Missachtung der bereitgestellten Hinweise oder durch eine nachträgliche unsachgemäße Behandlung entstehen, haftet Fermentfreude nur nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

4.14 Minderjährige Teilnehmende

Buchungen und Bestellungen durch minderjährige Personen setzen die im Einzelfall gesetzlich erforderliche Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertretung voraus.

Die Teilnahme minderjähriger Personen an Workshops bedarf der vorherigen Abstimmung mit Fermentfreude, sofern der jeweilige Workshop nicht ausdrücklich als für Minderjährige geeignet angeboten wird.

Fermentfreude kann verlangen, dass Minderjährige von einer volljährigen Aufsichtsperson begleitet werden.

5. Mindestteilnehmerzahl

Für die Durchführung eines Workshops ist grundsätzlich eine Mindestteilnehmerzahl von vier bezahlten Teilnahmeplätzen vorgesehen.

Fermentfreude ist berechtigt, einen Workshop nach eigenem Ermessen auch bei einer geringeren Teilnehmerzahl durchzuführen.

Das Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl führt nicht automatisch zu einer Absage. Die Entscheidung über die Durchführung oder Absage trifft ausschließlich Fermentfreude.

Eine Absage allein wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl erfolgt spätestens 48 Stunden vor dem geplanten Workshopbeginn.

Im Fall einer solchen Absage gelten die Regelungen in Punkt 6.3.

6. Änderungen und Absagen durch Fermentfreude

6.1 Geringfügige Änderungen

Fermentfreude behält sich geringfügige und sachlich gerechtfertigte Änderungen vor, sofern dadurch Charakter, wesentliche Inhalte, Wert und Zumutbarkeit des Workshops nicht erheblich beeinträchtigt werden.

Dazu können insbesondere gehören:

- ein Wechsel zwischen fachlich geeigneten Workshop-Leitungen,
- geringfügige Anpassungen des Ablaufs oder einzelner Inhalte,
- ein zumutbarer Wechsel des Veranstaltungsraums am selben oder an einem räumlich nahegelegenen Veranstaltungsort,
- oder eine Verschiebung der Beginnzeit um bis zu 60 Minuten.

Die Teilnehmenden werden über relevante Änderungen möglichst frühzeitig informiert.

Eine Änderung von höchstens 60 Minuten kann im Einzelfall dennoch wesentlich sein, wenn sie aufgrund besonderer Umstände objektiv unzumutbar ist oder zu einer erheblichen Änderung des angekündigten Zeitrahmens führt.

6.2 Wesentliche Änderungen

Als wesentliche Änderung gelten insbesondere:

- die Verlegung auf einen anderen Kalendertag,
- eine Verschiebung der Beginnzeit um mehr als 60 Minuten,
- eine erhebliche Verkürzung der angekündigten Dauer,
- eine wesentliche Änderung des Workshopinhalts,
- oder eine erhebliche beziehungsweise unzumutbare Änderung des Veranstaltungsorts.

Bei einer wesentlichen Änderung können betroffene Kundinnen und Kunden wählen zwischen:

- der Teilnahme am geänderten Workshop,
- einer Umbuchung auf einen beliebigen verfügbaren regulären Workshop,
- oder der vollständigen Rückerstattung des tatsächlich bezahlten Teilnahmebetrags.

Eine automatische Umbuchung erfolgt nicht.

6.3 Absage eines Workshops durch Fermentfreude

Fermentfreude kann einen Workshop insbesondere absagen, wenn:

- die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde,
- die Workshop-Leitung unvorhersehbar ausfällt und kein geeigneter Ersatz verfügbar ist,
- der Veranstaltungsort unvorhersehbar nicht benutzbar ist,
- eine behördliche Anordnung die Durchführung verhindert,
- höhere Gewalt vorliegt,
- oder andere unvorhersehbare Umstände eine sichere oder ordnungsgemäße Durchführung unmöglich oder unzumutbar machen.

Betroffene Kundinnen und Kunden werden nicht automatisch auf einen anderen Termin umgebucht.

Sie können selbst wählen zwischen:

- einer Umbuchung auf einen beliebigen verfügbaren regulären Workshop,
- oder der vollständigen Rückerstattung des tatsächlich bezahlten Teilnahmebetrags.

Beide Möglichkeiten werden den betroffenen Kundinnen und Kunden mit der Absage verständlich mitgeteilt.

Die Kundin oder der Kunde ist dafür verantwortlich, selbst einen neuen Termin auszuwählen oder Fermentfreude mitzuteilen, dass eine Rückerstattung gewünscht wird.

Bis zur entsprechenden Auswahl erfolgt keine automatische Umbuchung auf einen bestimmten Ersatztermin.

Der Anspruch auf Umbuchung oder Rückerstattung bleibt bis zur Auswahl nach Maßgabe der gesetzlichen Verjährungsbestimmungen bestehen. Schweigen gilt weder als Zustimmung zu einer Umbuchung noch als Verzicht auf eine Rückerstattung.

Fermentfreude ist berechtigt, nach vorheriger Verständigung und einer angemessenen Reaktionsfrist von sich aus eine vollständige Rückerstattung vorzunehmen, wenn keine Auswahl getroffen wurde.

Die Berechtigung zur Auswahl eines Ersatztermins unterliegt keiner kurzen vertraglichen Verfallsfrist.

Technisch verwendete persönliche Links können aus Sicherheitsgründen zeitlich begrenzt sein. Nach Ablauf eines solchen Links kann bei Fermentfreude ein neuer Zugang angefordert werden. Der zugrunde liegende Anspruch wird dadurch nicht verkürzt.

Wird eine Rückerstattung gewählt, wird sie unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Rückerstattungsanforderung, auf das ursprünglich verwendete Zahlungsmittel veranlasst.

Wurde mit einem entgeltlich erworbenen Gutschein bezahlt, wird der eingesetzte Gutscheinwert wiederhergestellt. Zusätzlich über ein anderes Zahlungsmittel bezahlte Beträge werden auf dieses Zahlungsmittel zurückerstattet.

Kostenlose Aktions-, Rabatt- oder Kulanzgutscheine werden nicht in Geld ausbezahlt.

Wird ein bereits im Rahmen einer früheren Umbuchung gewählter Ersatztermin durch Fermentfreude abgesagt oder wesentlich geändert, stehen der Kundin oder dem Kunden die in diesem Abschnitt genannten Wahlrechte erneut zu.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von Reise-, Unterkunfts- oder sonstigen Folgekosten, sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Zwingende gesetzliche Ansprüche, insbesondere bei vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder sonstigen von Fermentfreude zu vertretenden Pflichtverletzungen, bleiben unberührt.

7. Technische Fehler, Doppelbuchungen und Zahlungsprobleme

Eine erfolgreiche Zahlung allein garantiert keinen Teilnahmeplatz, wenn aufgrund eines technischen Fehlers keine wirksame Buchung angelegt oder die zulässige Kapazität überschritten wurde.

Fermentfreude prüft in einem solchen Fall zunächst, ob der Teilnahmeplatz innerhalb der für den konkreten Workshop vertretbaren Kapazität bestätigt werden kann.

Kann kein Teilnahmeplatz bereitgestellt werden, kann die Kundin oder der Kunde zwischen:

- einer Umbuchung auf einen verfügbaren regulären Workshop,
- oder der vollständigen Rückerstattung

wählen.

Technisch verursachte Doppelzahlungen oder Doppelbuchungen werden nach entsprechender Prüfung vollständig korrigiert. Ein irrtümlich zusätzlich bezahlter Betrag wird ohne Abzug zurückerstattet.

Das bloße Ausbleiben einer Buchungs- oder Erinnerungs-E-Mail begründet keinen Rückerstattungsanspruch, wenn die Buchung ordnungsgemäß zustande gekommen ist und die Buchungsinformationen anderweitig zur Verfügung gestellt wurden.

Fermentfreude wird fehlende Buchungsbestätigungen auf Anfrage erneut übermitteln.

8. Gutscheine

8.1 Entgeltlich erworbene Wertgutscheine

Entgeltlich erworbene Wertgutscheine lauten auf einen bestimmten Geldbetrag und können nach Maßgabe der verfügbaren Angebote bei Fermentfreude eingelöst werden.

Entgeltlich erworbene Wertgutscheine sind übertragbar und grundsätzlich nicht an ein persönliches Kundenkonto gebunden.

Sie können, sofern technisch vorgesehen, teilweise eingelöst werden. Ein verbleibender Restwert bleibt auf dem Gutscheincode gespeichert.

Entgeltlich erworbene Gutscheine unterliegen mangels wirksam vereinbarter kürzerer Frist der gesetzlichen Verjährungsfrist.

Nach Ablauf eines bestehenden gesetzlichen Rücktrittsrechts besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Rückgabe oder Barauszahlung eines Gutscheins oder seines verbleibenden Restwerts.

8.2 Workshopgutscheine

Ein Gutschein kann ausdrücklich zur Teilnahme an einem bestimmten Workshopformat oder einem regulären Workshop berechtigen.

Ist auf dem Gutschein ausschließlich ein Geldwert angegeben, wird dieser Geldwert auf den zum Zeitpunkt der Einlösung geltenden Workshoppreis angerechnet.

Ist ausdrücklich die Teilnahme an einem bestimmten Workshopformat ohne bloße Angabe eines Geldwerts zugesagt, berechtigt der Gutschein im angegebenen Umfang zur entsprechenden Teilnahme, sofern auf dem Gutschein keine zulässigen abweichenden Bedingungen angegeben sind.

8.3 Online erworbene Gutscheine

Beim Onlinekauf eines entgeltlichen Gutscheins steht Verbraucherinnen und Verbrauchern grundsätzlich das gesetzliche 14-tägige Rücktrittsrecht nach dem FAGG zu.

Die näheren Bedingungen ergeben sich aus der gesonderten Rücktrittsbelehrung und dem zur Verfügung gestellten Muster-Widerrufsformular.

Nach einem wirksamen Rücktritt wird der Kaufpreis über das ursprünglich verwendete Zahlungsmittel zurückerstattet und der Gutschein deaktiviert.

Wurde der Gutschein vor Erklärung des Rücktritts bereits ganz oder teilweise eingelöst, gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die Rückabwicklung und einen allfälligen Wertersatz.

8.4 Kostenlose Aktions-, Werbe- und Kulanzgutscheine

Gutscheine, Rabattcodes oder Guthaben, die ohne direkte finanzielle Gegenleistung ausgegeben werden, können mit besonderen Bedingungen verbunden werden.

Dazu gehören insbesondere:

- eine begrenzte Gültigkeitsdauer,
- die Beschränkung auf bestimmte Workshops oder Angebote,
- ein Mindestbuchungswert,
- eine einmalige Nutzung,

- der Ausschluss der Kombination mit anderen Aktionen,
- oder eine Beschränkung der Übertragbarkeit.

Die jeweiligen Bedingungen werden auf dem Gutschein, im Begleitschreiben oder bei dessen Ausgabe bekannt gegeben.

Kostenlose Aktions-, Werbe- und Kulanzgutscheine:

- sind nicht in bar ablösbar,
- können nicht gegen Geld zurückgegeben werden,
- und begründen keinen Anspruch auf Auszahlung ihres Nennwerts.

Dies gilt nicht, wenn ein Gutschein mit ausdrücklicher Zustimmung der Kundin oder des Kunden anstelle einer bereits bestehenden Geldforderung ausgegeben wurde. Eine geschuldete Geldrückzahlung wird nicht ohne Zustimmung der Kundin oder des Kunden in einen Gutschein umgewandelt.

8.5 Einlösung und Rückabwicklung

Wird eine Workshopbuchung mit einem entgeltlich erworbenen Gutschein bezahlt und anschließend wirksam rückabgewickelt, wird der verwendete Gutscheinwert grundsätzlich wieder auf dem ursprünglichen Gutschein verfügbar gemacht.

Ein Gutscheinanteil wird nicht in Bargeld oder auf ein anderes Zahlungsmittel ausbezahlt.

Bei einer gemischten Zahlung gilt:

- Der mit einem entgeltlich erworbenen Gutschein bezahlte Anteil wird auf diesem Gutschein wiederhergestellt.
- Der über ein anderes Zahlungsmittel bezahlte Anteil wird auf dieses Zahlungsmittel zurückerstattet.
- Ein verwendeter Rabatt oder kostenloser Gutscheinanteil wird nicht in Geld ausbezahlt.

Ob ein kostenloser Aktions- oder Kulanzgutschein nach einer Stornierung erneut aktiviert wird, richtet sich nach dessen konkreten Bedingungen und ursprünglicher Gültigkeitsdauer.

8.6 Gutscheincode und Verlust

Gutscheine können grundsätzlich von der Person eingelöst werden, die den gültigen Gutscheincode vorlegt.

Die Kundin oder der Kunde ist dafür verantwortlich, den Gutscheincode vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Bei Verlust oder unbefugter Verwendung besteht kein Anspruch auf Ersatz, sofern der Gutschein nicht eindeutig identifiziert, rechtzeitig gesperrt und als noch nicht eingelöst nachgewiesen werden kann.

9. Online-Shop und Warenverkauf

Fermentfreude bietet ausgewählte Lebensmittel und sonstige Waren über den Online-Shop an.

Die Darstellung von Waren auf der Website stellt noch kein verbindliches Angebot dar. Für den Vertragsabschluss gelten die Regelungen in Punkt 2 dieser AGB.

Bestellungen können nur im Rahmen der verfügbaren Mengen angenommen werden. Angaben zur Verfügbarkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anzeige und können sich bis zum Abschluss der Bestellung ändern.

Produktabbildungen dienen der Darstellung der angebotenen Waren. Insbesondere bei handwerklich hergestellten Lebensmitteln können geringfügige Abweichungen in Form, Farbe, Größe, Struktur oder Gewicht auftreten, sofern dadurch die vereinbarte Beschaffenheit und Verwendbarkeit nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Die im jeweiligen Produktangebot und im Bestellvorgang angezeigten Möglichkeiten zur Übernahme der Ware sind maßgeblich.

Sofern im jeweiligen Produktangebot und im Bestellvorgang ausschließlich Abholung angeboten wird, wird die Ware nicht versendet und ist am angegebenen Abholort zu übernehmen.

Ein Versand erfolgt nur, wenn dieser beim jeweiligen Produkt und im Bestellvorgang ausdrücklich als Liefermöglichkeit angeboten wird. Aus der Darstellung eines Produkts im Online-Shop entsteht kein Anspruch auf Versand.

10. Abholung von Waren

Bei einer Bestellung zur Abholung wird die Kundin oder der Kunde darüber informiert, wann und an welchem Ort die Ware abgeholt werden kann.

Die Abholung erfolgt:

- während der im Bestellvorgang oder in der Abholbestätigung angegebenen Abholzeiten,
- zu einem individuell vereinbarten Termin,
- oder innerhalb eines ausdrücklich bekannt gegebenen Abholzeitraums.

Die Kundin oder der Kunde ist verpflichtet, die Bestell- oder Abholbestätigung auf Verlangen vorzuweisen. Fermentfreude kann bei berechtigten Zweifeln einen geeigneten Nachweis der Abholberechtigung verlangen.

Verderbliche oder kühlpflichtige Waren sind zum vereinbarten Zeitpunkt beziehungsweise innerhalb des angegebenen Abholzeitraums abzuholen.

Kann ein vereinbarter Abholtermin nicht eingehalten werden, ist Fermentfreude möglichst frühzeitig zu verständigen. Ein Anspruch auf eine bestimmte alternative Abholzeit besteht nur, wenn diese ausdrücklich bestätigt wurde.

Wird eine verderbliche oder kühlpflichtige Ware trotz Bereitstellungsinformation nicht rechtzeitig abgeholt, kann Fermentfreude nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen:

- eine neue Abholung vereinbaren, sofern die Ware weiterhin ordnungsgemäß übergeben werden kann,
- vom Vertrag zurücktreten,
- oder einen tatsächlich entstandenen Schaden geltend machen.

Dabei werden insbesondere die Verderblichkeit der Ware, die Möglichkeit einer anderweitigen Verwendung oder Veräußerung sowie ersparte Aufwendungen berücksichtigt.

Nach der tatsächlichen Übergabe ist die Kundin oder der Kunde für die Einhaltung der erforderlichen Kühl-, Lagerungs-, Transport- und Verwendungshinweise verantwortlich.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung geht bei Verbraucherinnen und Verbrauchern grundsätzlich erst mit der tatsächlichen Übergabe der Ware über.

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware im Eigentum von Fermentfreude.

11. Gesetzliches Rücktrittsrecht bei Gutscheinen und Waren

Verbraucherinnen und Verbrauchern steht bei im Fernabsatz abgeschlossenen Verträgen grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht zu, sofern keine gesetzliche Ausnahme besteht.

Ein gesetzliches Rücktrittsrecht besteht insbesondere nicht bei:

- fix terminierten Workshops und Freizeitdienstleistungen gemäß Punkt 4.2,
- Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
- sowie versiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Übergabe entfernt wurde.

Für entgeltlich online erworbene Gutscheine und andere nicht ausgenommene Waren besteht grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht.

Einzelheiten zu Frist, Ausübung, Rückzahlung und einem allfälligen Warenrückversand ergeben sich aus der gesonderten Rücktrittsbelehrung und dem Muster-Widerrufsformular.

12. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Mängel sollen Fermentfreude möglichst zeitnah nach ihrer Entdeckung mitgeteilt werden, damit eine rasche Prüfung und Abhilfe ermöglicht wird.

Die gesetzlichen Rechte werden durch eine verspätete Mitteilung nicht eingeschränkt, soweit keine zwingenden gesetzlichen Anzeigepflichten bestehen.

Bei berechtigten Mängeln stehen der Kundin oder dem Kunden die gesetzlichen Gewährleistungsbefugnisse zu.

Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nur, wenn sie ausdrücklich zugesagt wurde.

13. Haftung

Fermentfreude haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für:

- vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,
- Personenschäden,
- Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz,
- Schäden aus der Verletzung zwingender gesetzlicher Pflichten,
- sowie Schäden, für die eine Haftung gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden darf.

Für leicht fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden haftet Fermentfreude gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist in diesem Fall auf den bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt.

Die Haftung für Personenschäden wird nicht ausgeschlossen oder beschränkt.

Fermentfreude haftet nicht für Schäden, die ausschließlich dadurch entstehen, dass Kundinnen, Kunden oder Teilnehmende:

- Sicherheits-, Hygiene-, Lagerungs-, Fermentations- oder Zubereitungshinweise nicht beachten,
- relevante Allergien oder gesundheitliche Einschränkungen trotz entsprechender Aufforderung nicht bekannt geben,
- oder Lebensmittel nach der Übergabe unsachgemäß lagern, transportieren, fermentieren oder weiterverarbeiten,

sofern Fermentfreude selbst keine schuldhaft Pflichtverletzung trifft.

Gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, ausgenommen bei Personenschäden und zwingenden gesetzlichen Haftungstatbeständen, ausgeschlossen.

14. Workshopunterlagen und geistiges Eigentum

Von Fermentfreude bereitgestellte Unterlagen, Rezepte, Präsentationen, Texte, Abbildungen und sonstige Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Sie dürfen von Teilnehmenden für private Zwecke verwendet werden.

Eine Vervielfältigung, Veröffentlichung, Weitergabe, öffentliche Zugänglichmachung oder kommerzielle Nutzung ist nur mit vorheriger Zustimmung von Fermentfreude zulässig, soweit keine gesetzliche Ausnahme besteht.

15. Foto- und Videoaufnahmen

Fermentfreude kann Workshops und Veranstaltungen durch Foto- und Videoaufnahmen dokumentieren.

Fermentfreude kann insbesondere Übersichts-, Gruppen-, Prozess- und atmosphärische Aufnahmen zur Dokumentation, redaktionellen Berichterstattung und öffentlichen Darstellung der eigenen Tätigkeit auf der Website, in sozialen Medien, in Presseunterlagen und vergleichbaren Kommunikationskanälen anfertigen und verwenden, sofern einzelne Personen nicht gezielt hervorgehoben werden und keine überwiegenden Interessen oder Rechte der abgebildeten Personen entgegenstehen.

Teilnehmende werden nach Möglichkeit vor Beginn oder vor Ort auf geplante Aufnahmen hingewiesen.

Wer nicht aufgenommen werden möchte, kann dies vor oder während des Workshops mitteilen. Fermentfreude wird im zumutbaren Umfang darauf achten, diese Person nicht gezielt oder deutlich erkennbar aufzunehmen beziehungsweise entsprechende Aufnahmen nicht zu veröffentlichen.

Für gezielte Porträtaufnahmen, Nahaufnahmen, Interviews, Testimonials sowie Foto- oder Videoaufnahmen, bei denen eine bestimmte Person deutlich erkennbar im Mittelpunkt steht und die zu Werbe- oder Marketingzwecken verwendet werden sollen, wird grundsätzlich eine gesonderte Einwilligung eingeholt, sofern die Verwendung nicht auf eine andere ausreichende gesetzliche Grundlage gestützt werden kann.

Eine Einwilligung ist freiwillig und kann für die Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit einer vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.

Ein Widerruf verpflichtet Fermentfreude nicht dazu, bereits rechtmäßig hergestellte und verbreitete Druckwerke zurückzurufen. Bei digitalen Veröffentlichungen prüft Fermentfreude Löschungs- oder Widerspruchsbegehren nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Die Nichtzustimmung zu Foto- oder Videoaufnahmen hat keinen Einfluss auf die Teilnahmeberechtigung.

16. Datenschutz

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere im Zusammenhang mit:

- Website und Online-Shop,
- Buchungen,
- Zahlungen,
- Gutscheinen,
- Kontaktanfragen,
- E-Mail-Kommunikation,
- Foto- und Videoaufnahmen,
- sowie eingesetzten Dienstleistern,

sind in der jeweils aktuellen Datenschutzerklärung auf [fermentfreude.at](https://www.fermentfreude.at) abrufbar.

17. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch nicht der Schutz zwingender Bestimmungen des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts entzogen wird.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Für Verträge mit Unternehmerinnen und Unternehmern wird, soweit gesetzlich zulässig, die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts am Sitz von Fermentfreude vereinbart.

18. Anwendbare Fassung der AGB

Für eine Buchung oder Bestellung gilt jene Fassung dieser AGB, die zum Zeitpunkt der Abgabe der Vertragserklärung durch die Kundin oder den Kunden wirksam in den Vertrag einbezogen wurde.

Spätere Änderungen dieser AGB gelten nicht rückwirkend für bereits abgeschlossene Verträge, sofern sie nicht ausdrücklich vereinbart wurden oder ausschließlich zugunsten der Kundin oder des Kunden erfolgen.